

CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL

Loi n°2015-037 du 8 décembre 2015 — Contrat n° CTR-2026-4EA820

Entre les soussignés :

{{bailleur_nom}} Marie, titulaire de la CIN n° N/A, demeurant à Antananarivo, ci-après dénommé « le Propriétaire », D'une part,

Et RAFALIMANANA Tsiory Fandresena, titulaire de la CIN n° 101012234569, exerçant l'activité de commerçant, immatriculé(e) sous le NIF n° et le STAT n° , ci-après dénommé « le Locataire », D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de location d'une partie des locaux sis à Lot 15 Avenue de l'Indépendance, Analakely, Antananarivo 101, Antananarivo.

Article 2 — Désignation du local

En considération des conditions et des engagements à respecter par Le Locataire, le Propriétaire loue au Locataire une partie des locaux sur une surface de 60.00 mètre carré (60.00 m²).

Article 3 — Destination et activité autorisée

Les locaux loués peuvent être occupés et utilisés par le Locataire exclusivement pour l'activité suivante : commerçant. Aucune disposition du présent contrat n'accorde au Locataire le droit d'utiliser la propriété à une autre fin que celle décrite ci-haut. Par ailleurs, le Locataire ne peut sous louer ou autrement autoriser autrui d'utiliser les locaux.

Toute modification ou extension d'activité requiert l'accord écrit préalable du Propriétaire.

Article 4 — Durée du bail

a)- La durée du contrat de bail :

Le présent contrat prend effet dès sa signature et prend fin 12 mois après sa date de signature. De ce fait, ce présent contrat débute le 2026-09-29 et prend fin le 2028-09-12.

b)- Date du début des activités :

La date de début signifie la date à laquelle le Locataire commencera à s'installer dans les locaux loués.

c)- Prorogation du contrat :

Les parties peuvent proroger le contrat par accord mutuel entre les deux parties sous forme manuscrit.

Article 5 — Loyer et charges

Pour la première année d'activité du Locataire, les parties se sont convenues que le montant à payer est de 2 200 000 Ariary par mois. Les charges locatives (eau, électricité, taxes liées à l'exploitation) sont à la charge du Locataire.

Le paiement du loyer doit se faire au plus tard le cinq du mois. à défaut d'omission du paiement, le propriétaire émet un avis verbal au locataire pour régler le paiement. Passé les cinq jours après omission, le locataire n'arrive pas à payer le loyer, le propriétaire est dans son plein droit d'expulser le locataire et de réquisitionner les clés en leur possession.

Article 6 — Pas-de-porte

Le cas échéant, un droit d'entrée (pas-de-porte) de 0 Ariary est versé par le Locataire au Propriétaire à la signature. Son montant ne peut excéder l'équivalent de trois (3) mois de loyer.

Article 7 — Dépôt de garantie

Le Locataire a dans l'obligation de payer au propriétaire une caution de garantie afin

de préserver l'état du locale ainsi loué, cette somme est fixé à 2 300 000 Ariary. Dès que le locataire quitte la maison, les deux parties doivent évaluer ensemble, l'ensemble des locaux et si les deux parties sont convenues qu'aucune réparation ne doit se faire, le propriétaire est dans l'obligation de rembourser immédiatement au locataire la somme de la caution.

Article 8 — Obligations du Bailleur

Sauf disposition contraire du présent contrat, et mis à part l'entretien et les remplacements résultant des actes ou omissions des Locataires, le Propriétaire devra réparer tous les défauts et déficiences de tout équipements ou matériels du bâtiment. Le Propriétaire devra préserver les locaux de tels défauts ou déficiences durant le présent contrat.

- Délivrer le local en état de servir à l'usage commercial convenu ;
- Assurer au Locataire la jouissance paisible du local pendant toute la durée du bail ;
- Remettre une quittance de loyer à chaque paiement.

Article 9 — Obligations du Preneur

Le Locataire devra réparer et maintenir une bonne condition, sauf usure, les réparations effectuées par le Propriétaire conformément au présent contrat. Le locataire devra aussi effectuer les réparations ou les remplacements nécessaires suite à des actes, des omissions ou de négligence du Locataire, ses employés, agents ou sous-traitants.

Le Locataire ne permettra pas les gaspillages, les nuisances ou les activités illégales dans les locaux loués.

Tous les biens personnels, fournitures et équipements ainsi que le mobilier installé par ou aux frais du Locataire ainsi que les ajouts installés dans les locaux loués et utilisés dans les cadres des activités du Locataire aux frais du Locataire et pouvant être enlevés des locaux loués sans dommage. Sauf si ces dommages peuvent réparées par le Locataire, resteront la propriété du Locataire et le Locataire peut mais n'est pas obligé, de les retirer entièrement, ou partie à tout moment pendant la durée du contrat, pourvu que le Locataire effectue les réparations des dommages occasionnés à cet effet à ses propres frais.

- Payer les impôts liés à son activité ;
- Exploiter le fonds de commerce de façon continue ;
- Maintenir son immatriculation fiscale (NIF/STAT) pendant toute la durée du bail ;
- Souscrire une assurance couvrant le local et l'activité exercée.

Article 10 — Préavis et résiliation

Pour un bail à durée indéterminée, le congé est notifié par écrit avec un préavis de six (6) mois.

Article 11 — Droit au renouvellement

Le propriétaire accorde au Locataire le droit de renouveler le présent contrat de un an. Le Locataire pour exercer l'option de renouvellement, devra adresser une notification écrite au Propriétaire au plus tard 2 mois avant l'expiration du présent contrat de location.

Conformément à l'article 29 de la Loi n°2015-037, le Locataire qui a exploité de manière continue son fonds pendant deux (2) ans bénéficie d'un droit au renouvellement du bail, sauf motif grave et légitime opposé par le Propriétaire.

Article 12 — Cession et sous-location

La sous-location est interdite sans l'accord écrit du Propriétaire. La cession du bail ne peut intervenir qu'avec la cession du fonds de commerce, après information préalable du Propriétaire.

Article 13 — Condition suspensive d'immatriculation

Si, à la date de signature, le Locataire n'a pas encore communiqué son NIF et son STAT, le présent bail est conclu sous condition suspensive de leur production dans un délai de trente (30) jours. À défaut, le bail est réputé caduc sans indemnité.

Article 14 — Clause résolutoire

À défaut de paiement d'un seul terme de loyer, ou en cas d'inexécution des obligations du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée sans effet.

Article 15 — Enregistrement fiscal

Conformément à l'article 02.01.14 du Code Général des Impôts, le contrat doit être enregistré dans un délai de deux (2) mois à compter de sa signature. Le droit d'enregistrement applicable est de 2 % du montant total des loyers, soit 528 000 Ariary. Une fiche fiscale est annexée au présent contrat.

Article 16 — Élection de domicile et juridiction compétente

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leurs adresses respectives ci-dessus indiquées. Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat relève de la compétence des juridictions malgaches.

Article 17 — LOI APPLICABLE - JURIDICTION COMPÉTENTE

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent contrat, les parties se réfèrent aux dispositions légales applicables en matière de bail aux usages locaux.

Le présent contrat est soumis tant pour sa validité, son interprétation, que pour son exécution, aux lois et règlements en vigueur à Madagascar.

Les parties s'engagent à agir de bonne foi dans le respect des droits et obligations réciproques définis aux termes du présent contrat. Elles s'engagent à adopter toutes les mesures raisonnables pour assurer la réalisation du présent Contrat.

Tout litige entre les parties sera présenté au Tribunal de Commerce compétent d'Antananarivo, après une tentative de conciliation amiable ou par recours à un arbitre consenti par les deux parties.

EN FOI DE QUOI, les parties ont conclu le présent contrat, qui prend effet dès sa signature.

Fait à Antananarivo, le 29/09/2026, en deux exemplaires originaux.

Le Propriétaire

(nom et signature)

Le Locataire

(nom et signature)